Петиція до Кабінету Міністрів України (КМУ)

Про створення спеціалізованого розвідувально-підтримуючого формування «КОЗАК» у складі Сил оборони України для громадян України за кордоном та дистанційних спеціалістів

Текст петиції
Служи там, де ти є. Захищай те, що твоє.
Назва КОЗАК несе потужне історичне українське значення — вільний воїн, вільна людина, захисник.

Ми, громадяни України, з повагою звертаємося до Вас, Кабінет Міністрів України, з цією петицією.

Просимо Вас розглянути та ухвалити необхідні рішення щодо створення спеціалізованого розвідувально-підтримуючого формування під назвою КОЗАК (КОЗАК Intelligence & Support Unit / КОЗАК Special Reserve) у структурі Сил оборони України.

Суть нашої пропозиції

КОЗАК задумано як закрите спеціалізоване формування з виключним призначенням особового складу. Його основна мета — залучення громадян України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, а також спеціалістів, здатних виконувати обов’язки дистанційно, до оборони України.

Ключові особливості запропонованого формування:

- Відкритість переважно для громадян України (у тому числі осіб з подвійним громадянством), які проживають за межами України.
- Виключне призначення — військовослужбовці служать лише у складі КОЗАК і не можуть бути переведені до інших підрозділів.
- Гнучкість щодо віку, зокрема можливість служби (особливо дистанційної) після 60 років для спеціалістів, чиї функції не потребують фізичної присутності в зоні бойових дій.
- Офіційний військовий статус, документи та правовий захист від звичайної мобілізації на період дії контракту або особливого періоду.
- Акцент на дистанційній розвідці (OSINT, аналіз, мови, мережі), кіберпідтримці, координації логістики, зборі коштів та обмежених очних ролях за потреби.
- Можливість приєднання дружніх іноземних громадян на умовах існуючих контрактів іноземних добровольців.

Чому ми вважаємо це необхідним

Сотні тисяч громадян України проживають за кордоном і володіють професійними навичками, знанням мов, аналітичними здібностями та мережами, які можуть зміцнити оборону України. Багато хто з нас готовий систематично долучатися, але наразі немає чіткого, юридично захищеного шляху, який би дозволяв служити, залишаючись за кордоном, і не підпадати під звичайну мобілізацію до звичайних бойових підрозділів.

Створення спеціалізованого формування з виключним призначенням та можливостями дистанційної служби дозволить:

- мобілізувати потенціал діаспори у структурований і контрольований спосіб;
- надати офіційний статус і документи, що захищають учасників від звичайної мобілізації;
- зміцнити розвідувальні, кібер- та підтримуючі можливості Сил оборони;
- зменшити ризик нескоординованої чи неформальної діяльності.

Правова основа, на яку ми спираємося

Наша пропозиція повністю відповідає чинному законодавству України та розвиває його:

1. Конституція України (статті 17 та 65) — захист України, охорона її суверенітету і територіальної цілісності є обов’язком Українського народу та найважливішою функцією держави; держава забезпечує обороноздатність України.

2. Закон України «Про оборону України» № 1932-XII (у чинній редакції) — визначає основи оборони України та повноваження органів державної влади, зокрема Кабінету Міністрів, щодо організації оборони та визначення структури Сил оборони.

3. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII (у чинній редакції), зокрема стаття 26-1 — передбачає добровільну службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань на контрактній основі; дозволяє встановлювати особливості служби в резерві, у тому числі дистанційне виконання обов’язків за наказом командира.

4. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII (у чинній редакції) — регулює мобілізацію та статус осіб, які проходять військову службу або службу в резерві за контрактом, створюючи правову можливість захисту від звичайної мобілізації для тих, хто вже виконує спеціалізовану службу за контрактом та наказом про призначення.

5. Указ Президента України № 618/2012 «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» (з наступними змінами, зокрема Указом № 895/2024) — уже встановлює правовий механізм контрактної служби в резерві та вікові обмеження, які можуть бути скориговані для спеціалізованих дистанційних ролей.

6. Постанови Кабінету Міністрів України, що регулюють електронну систему військового обліку (Резерв+), зокрема Постанова № 879 від 30 липня 2024 року та Постанова № 559 від 16 травня 2024 року — підтверджують, що електронний військово-обліковий документ має повну юридичну силу і разом із контрактом та наказом про призначення є належним підтвердженням статусу.

7. Існуюча правова база для служби іноземців за контрактом у Збройних Силах України (Указ Президента № 248/2016 та подальші акти) — уже дозволяє залучення дружніх іноземних добровольців на контрактній основі.

8. Поточна законодавча та організаційна робота щодо створення Кіберсил Збройних Сил України та розвитку механізмів дистанційного кіберрезерву — свідчить про те, що спеціалізовані дистанційні формування вже визнані необхідними та можливими в рамках чинної політики.

Запропонований шлях реалізації, який ми просимо Вас підтримати

1. Негайний запуск зареєстрованого українського військового благодійного фонду/фонду як початкового публічного та координаційного інструменту (повністю можливий за чинним законодавством про благодійні організації та підтримку війська).
2. Одночасна підготовка Вами правової бази для офіційного створення підрозділу КОЗАК указом Президента, постановою Кабінету Міністрів або наказом Міністерства оборони з використанням існуючих механізмів контрактної служби, іноземних добровольців та дистанційної кіберрезервної служби.
3. Перехід перевірених спеціалістів із фонду до офіційної контрактної служби за наказами КОЗАК після створення підрозділу.
4. Авторизація дистанційної служби наказом командира (уже практикується за чинними правилами кіберрезерву).
5. Використання електронного військово-облікового документа (Резерв+) разом із контрактом та наказом про призначення як правового захисту від звичайної мобілізації.

Модель фінансування

- Офіційне грошове забезпечення відповідно до стандартів Сил оборони (базовий оклад + звання + вислуга років + надбавки за особливі завдання), як передбачено чинним законодавством про грошове забезпечення військовослужбовців.
- Додаткова підтримка через прозорий механізм фонду (зокрема можливі громадські внески, зафіксовані в аудитованому реєстрі), що перетворюються на додаткові стипендії або ресурси підрозділу відповідно до законодавства України про благодійну діяльність та підтримку оборони.

Гасло та ідентичність

«Служи там, де ти є. Захищай те, що твоє.»

Назва КОЗАК несе потужне історичне українське значення — вільний воїн, вільна людина, захисник — і підходить для міжнародного брендування та потенційної адаптації іншими національними спільнотами.

Наше офіційне прохання до Вас

Ми, Український народ, просимо Вас, Кабінет Міністрів України, доручити відповідним міністерствам (насамперед Міністерству оборони та Міністерству юстиції) ґрунтовно вивчити цю пропозицію, підготувати необхідну правову та організаційну основу і ухвалити рішення про створення спеціалізованого формування КОЗАК у складі Сил оборони України.

Створення такого підрозділу дозволить Україні ефективніше залучати своїх громадян за кордоном до оборони держави, надаючи їм чіткий правовий

статус, захист і змістовну форму служби, що повністю відповідає Конституції та законам України.

Ми віримо, що Ви приділите цій справі належну увагу в інтересах обороноздатності України та єдності Українського народу.